

감사결과처분요구서

일련번호	28	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 공원시설공사 미준공 관련 감독업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무)에 의거 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며,
 - － 동규칙 제38조(공사감독관의 검사원 확인)에 의거 공사감독관은 계약상대자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 시공되었는지 확인하도록 하고 있음
 - － 또한, 동규칙 제41조(계약이행 내용의 위반 등의 처리)에 의거 검사자는 준공검사 기간 이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공보고서(별지 제15호서식)를 준공검사보고 절차에 의거 보고하고, 공사집행(감독)부서의장은 계약상대자에게 통보하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△는 조도지구의 탐방로 정비를 위하여 도금액 485,090,000원으로 (주)△△△△△(대표: △△△)과 계약을 체결하여 탐방로 정비공사(이하‘해당 공사’라 한다)를 시행하였음

※ 2021 △△△△△ 탐방로 정비공사 현황

구분	사업비	계약일	착공일	보고일자	업체 통보일자	계약상대자	비고
		준공(예정)일	실준공일				
2021년 △△△△△ 탐방로 정비공사	485,090천원	21.4.6.	21.4.14.	21.8.31.	21.9.2.	(주)△△△△△△ 대표 △△△	
		21.8.16.	21.9.14.				

- △△△는 해당 공사를 시행하면서, 준공(예정)일인 2021.08.16. 계약상대자로부터 준공계를 제출받음에 따라 공사감독관, 준공검사원, 입회원은 2021.08.26.부터 08.27.까지 탐방로 정비공사의 시공상태, 공사 내역 및 도면에 따른 공사물량과 규격 점검 등 준공검사를 실시하였음

- 1구간(△△△△△~△△△~△△) 내 목재데크 일부가 미시공*되어 있는 것을 확인한 후 2021.09.03. 출장결과 보고를 통하여 내부결재를 득함

* 공사 미준공 현황: 지체일수_33일, 지체상금_8,003,985원(요율: 0.05%)

지체일수 산정: 33일(준공(예정)일 익일: 21.08.17. / 준공검사(합격)일: 21.09.18.

- 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행하게 함에도,

- 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하고 있는지 여부에 대한 확인을 소홀히 함에 따라 계약상대자로부터 지연공정 만△△획 등 수립·이행하게 하도록 하는 등의 조치를 하지 않았으며,

- 계약상대자로부터 준공검사원을 접수하였을 때에는 약정대로 시공되었는지 확인하도록 하고 있음에도,

- 준공(예정)일에 계약상대자로부터 준공계를 접수하면서 설계도면, 시공사진 등 서류 확인을 통하여 약정대로 시공되었는지 확인을 소홀히 하였음

- 또한, 준공검사 당시 검사자는 준공검사 기간 이내에 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 **지체 없이 미준공보고서를 준공검사보고 절차에 의거 보고**하고, 공사집행(감독) 부서의 장은 **계약상대자에게** 통보하여야 함에도,
 - 준공(예정)일로부터 18일이 경과한 2021년 9월 2일 내부결재로 미준공 보고를 하고, 계약상대자에게 미준공 통보를 하는 등 공사 감독업무를 부적정하게 이행한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

※ 공사감독 업무를 부적정하게 처리한 업무담당자 △△△ △급 △△△에 대하여 “**신분상 주의**” 처분이 요구되나, 해당 건의 경우 **부적정 업무처리 자진신고**한 건으로, 『감사규정』 제16조의2 및 『부적정 업무처리 자진신고제 운영지침』에 따라 금번에 한하여 “**신분상 불문**” 처리